当涂县太白镇马鞍山大强钢铁贸易有限公司“3·28”一般物体打击事故调查报告

2023年3月28日7时50分许，当涂县太白镇东芜钢材市场内马鞍山大强钢铁贸易有限公司在室外卸货时发生一起一般物体打击事故，事故造成1名货车驾驶员死亡。

事故发生后，县委、县政府主要负责同志高度重视，立即批示要求县应急管理局会同县公安局迅速查明原因，依法依规妥善处理，太白镇做好善后处置工作。相关单位主要负责人和属地政府负责同志均第一时间赶赴现场进行事故处置。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等规定，经县政府同意，3月31日，成立了由副县长为组长，县应急管理局、县纪委监委、县公安局、县交运局、县市场监管局、县人社局、县总工会和太白镇政府相关单位为成员的事故调查组，依法对事故开展调查。调查组聘请了相关专家参与事故调查的技术分析工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅相关资料、询问相关当事人，对相关信息、证据资料、相关

证据综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将事故调查情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.马鞍山大强钢铁贸易有限公司（以下简称“大强公司”）成立于2013年2月，统一社会信用代码：91340521062481647K；法定代表人：张某凤；公司注册地址：当涂县太白镇塔桥村；经营范围：钢材、建材、五金机电、金属制品销售。

2.宿迁老实人运输有限公司（以下简称“老实人公司”）成立于2018年3月，统一社会信用代码：91321322MA1W54JR8M；法定代表人：刘某锋；公司注册地址：宿迁市沭阳县百盟物流园信息交易中心1栋D16号；经营范围：道路普通货物运输；货物专用运输（集装箱）；货物配送；货物仓储（危险品除外）、包装、搬运、装卸；货运代理。该公司于2022年8月22日取得《中华人民共和国道路运输经营许可证》（苏交运管许可宿字3213223213412号），证件有效期：2022年8月22日至2026年4月3日。

3.马鞍山市东芜实业有限责任公司（以下简称“东芜公

司”）成立于2006年3月，统一社会信用代码：91340521784945626 9；法定代表人：夏某青；公司注册地址：安徽省马鞍山市当涂县太白镇新桥村；经营范围：机械设备及配件生产、销售，仓储，装卸搬运，金属材料、环保材料、化工产品(不含危险化学品和易制毒化学品）、建材销售，光伏电站开发，光伏设备及配件销售，环保产品的研发。

（二）事故相关单位安全管理情况

1.大强公司未建立健全全员安全生产责任制和安全管理制度，未按要求配备安全管理人员，未制定安全操作规程，未编制公司应急救援预案。

2.老实人公司未建立从业人员的安全生产教育和培训管理制度，未如实记录安全生产教育、培训和考核情况，未编制公司应急救援预案，未依法为从业人员购买工伤保险。

3.东芜公司作为出租单位，未依法对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查。

（三）相关合同情况

1.厂房租赁情况：东芜公司与大强公司签订《房屋租赁协议》，约定将320平方米厂房租赁给大强公司使用，租赁期自2022年8月1日至2024年7月31日止，租金75000元。

2.货物承运情况：2023年3月27日，大强公司在中储智运网络货运平台发布了运输订单，将货值人民币228000元、重

38 吨的捆包镀锌钢管由山东省滨州市邹平市山东君诚创新管业科技有限公司运输至安徽省当涂县东芜钢材市场，运输费用 6262.40 元人民币。自然人曹某代表老实人公司法定代表人刘某锋在该平台取得该起订单。曹某与老实人公司口头约定由老实人公司承运该批货物，运输车辆车牌号为苏 NDW5*7。

3.劳动关系：2022 年 12 月份老实人公司聘用郭某为货车司机，双方未签订劳动合同，口头约定月工资为 13500 元人民币，支付方式为收货方支付款项抵付，每月结算时多退少补。老实人公司未依法为郭某办理工伤保险。

（四）运输车辆基本情况

运输车辆为车牌号苏 N·DW5*7 的重型半挂牵引车及其挂载的车牌号苏 N·9*2W 挂的重型栏板半挂车。

苏 N·DW5*7，重型半挂牵引车，产权单位为老实人公司，使用性质：货运，品牌型号：欧曼牌 BJ4259SNFKB-XJ，车辆识别代号：LRDS6PEB5LR004769，核载 2 人，整备质量 8805kg，准牵引质量 40000kg，注册日期 2020 年 4 月 8 日，行驶证发证日期：2022 年 2 月 16 日。

苏 N·9*2W 挂的重型栏板半挂车，产权单位为老实人公司，使用性质：货运，品牌型号：开乐牌 AKL9400A8，车辆识别代号：LE26DLD******3403，整备质量 6100kg，核定载质量 33890kg，注册日期 2020 年 4 月 8 日，行驶证发证日期：2022 年 2

月 16 日。事发时，车辆实载 38t，超载 4t。

（五）吊车基本情况

事故现场吊运货物所用行车产品品种为电动葫芦门式起重机，制造单位：河南省华瑞起重设备有限公司，制造许可证编号：TS2441006-2020，型号规格：MHXH2.8-25.5 A3，设备代码：4270410062020A6072，产品编号：20066072 制造完成日期 2020 年 6 月，设计使用寿命 15 年，额定起重量 2.8t，跨度 25.5m，起升高度 7m。

二、事故经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2023 年 3 月 28 日 7 时 44 分许，老实人运输公司驾驶员郭某驾驶苏 N · DW5*7 号货车停入东芜钢材市场内的卸货点，车上载有 38 吨镀锌钢管，单捆钢管重约 1 吨，长约 6 米，在车厢里堆成前后两堆，分层交错堆放，每层分别用绑带固定。随后郭某下车走到车辆东侧开始松解货物绑带。7 时 45 分许，大强公司开始卸货，由于车尾堆放的钢管较高，行车操作员张某庆及卸货工人居某、郭某记三人决定先卸车尾钢管。三人用行车将货物从车厢吊运至车辆东侧的货场，张某庆负责操作行车吊运钢管，居某负责将行车挂钩挂在镀锌钢管上，郭某记负责将行车挂钩从卸下来的钢管上摘下。7 时 46 分许，当第一吊共两捆钢管起吊时，郭某正在解开货车西侧靠后轮捆扎的绑带，然后

行至车辆前部。7 时 50 分许，当第二吊两捆钢管被吊运接近货场地面，郭某正在车辆西侧松解开第二层钢管绑带时，车上装载的钢管突然滑落，砸中正在解绑带的郭某。

（二）事故现场情况

事故车辆苏 N · DW5*7 号货车载有 38 吨镀锌钢管停放于东芜钢材市场内的大强公司卸货点，钢管在车上堆成前后两堆，单捆钢管重约 1 吨，长约 6 米，分层交错堆放，每层分别用绑带固定。

郭某被钢管砸中时位于车辆前端西侧地面。共 2 捆捆包钢管从车上滑落，压到郭某。



事故的现场图

（三）人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡情况：事故造成 1 人死亡。

死者：郭某，男，40 岁，安徽萧县人，身份证号码：

342222********0435，老实人公司员工，涉事车辆苏N·DW5*7号货车驾驶员。

2.直接经济损失情况：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB67221-1986）有关规定统计，目前事故善后工作正在进行中，暂不能提供准确数据。

（四）天气情况

根据气象部门发布的天气情况，2023年3月28日当涂县太白镇天气为阴转多云，最低气温10℃，最高气温21℃，东风3-4级。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，当班班长张某庆立即用手机报告大强公司总经理王某事故发生情况，王某随后拨打了110和120，并安排其父亲王某生通知了东芜公司总经理夏某青。

随后120、110、县应急管理、太白镇政府先后到达事故现场。

（二）事故现场应急处置情况

事发现场附近作业的七八名工人听到滑落的钢管响声，立即朝着响声方向查看，发现钢管压在郭某身上，合并力量尝试通过手工搬运的方式搬离压在郭某身体上的钢管，因钢管过重，

未能成功。随后张某庆用卸货行车将压在郭某身体上的钢管吊离。

（三）医疗救治和善后处置情况

8时13分许，120急救车到达事故现场，急救医生立即查看郭某的伤情，随后宣布郭某死亡。

四、事故发生的原因和性质

（一）直接原因

郭某风险辨识能力不足，违规进入正在进行吊装作业的区域，松解钢管绑带；大强公司吊装作业时现场作业人员未及时发现和制止郭某松解绑带；捆包钢管因重力挤压致使钢管松动从车上滑落砸中郭某导致死亡，是事故的直接原因。

（二）间接原因

1.大强公司，未履行安全生产主体责任，安全管理制度不健全，安全生产隐患排查治理不力，员工教育培训不到位，缺少相关安全操作规程；现场安全管理混乱，吊装作业时未进行风险辨识，未对吊装作业进行有效管理，未严格遵守操作规程作业。

2.老实人公司，未建立从业人员的安全生产教育和培训管理制度，对从业人员安全教育培训不到位，未确保新进员工熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能；员工安全意识淡薄，对工作区域存在的风险缺乏

认识。

3.东芜公司，未对大强公司的安全生产工作统一协调、管理，未定期对承租单位进行安全检查。

（三）事故性质

经事故调查组认定，该起事故是一起一般生产安全责任事故。

五、有关责任单位存在的主要问题

1.大强公司，全员安全生产责任制不健全、落实不到位[1]；对从业人员的安全生产教育和培训不到位[2]；事故隐患排查治理不到位[3]；现场安全管理混乱，吊装作业未安排专门人员进行现场安全管理[4]；现场作业人员未佩戴、使用劳动防护用品[5]。

2.老实人公司，对从业人员的安全生产教育和培训不到位，

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

……

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 ……

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

未建立安全生产教育和培训档案，未对从业人员安全生产教育和培训情况进行考核[2]。

3.东芜公司，未对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查[6]。

六、事故责任认定和处理建议

（一）因在事故中死亡免于或不予追究责任的人员

郭某，老实人公司驾驶员，个人安全意识淡薄，违规进入正在进行吊装作业的区域，盲目操作，对事故发生负有责任。因其已死亡，建议免于处罚。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.张某凤，大强公司法定代表人，履行主要负责人安全生产管理职责不力，对事故发生负有责任。建议由当涂县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》九十五条第一项[7]之规定，对其予以行政处罚。

2.刘某锋，老实人公司法定代表人，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，对事故发生负有责任。建议由

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 ……

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

……

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

当涂县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》九十五条第一项[7]之规定，对其予以行政处罚。

3.夏某青，东芜公司法定代表人，未对承租单位的安全生产工作统一协调管理，未督促大强公司及时消除事故隐患，对事故发生负有责任。建议由当涂县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》一百零三条第二款[8]之规定，对其予以行政处罚。

4.大强公司，未严格落实安全生产主体责任，对作业现场安全管理不到位，对事故隐患排查治理不到位，对现场作业人员安全培训教育不到位，对事故发生负有责任。建议由当涂县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[9]之规定，对其予以行政处罚。

5.老实人公司，未严格落实安全生产主体责任，对从业人员安全培训教育不到位，对所属车辆货物装载情况缺乏有效管控手段，对事故发生负有责任。建议由当涂县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[9]之规定，

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条 ……

生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

……

[9]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

……

对其予以行政处罚。

6.东芜公司，未对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，对事故发生负有责任。建议由当涂县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[8]之规定，对其予以行政处罚。

七、事故防范措施和整改建议

（一）切实落实生产经营单位安全生产主体责任

生产经营单位应当遵守《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，建立健全本单位全员安全生产责任制，制定完善本单位的安全生产制度和安全操作规程并督促员工严格执行；深入开展生产安全事故隐患排查治理工作，采取技术、管理措施，及时发现并消除生产安全事故隐患。

（二）切实加强从业人员安全教育和管理

生产经营单位应当举一反三，及时召开事故警示教育会，认真吸取本起事故的深刻教训，建立健全从业人员安全生产教育和培训管理制度，落实岗前培训，做到入岗复岗教育和经常性教育相结合，岗位专业性教育和事故警示案例教育相结合，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，提升事故防范能力。

（三）加强对承租单位的安全生产工作统一协调和管理

租赁方应当对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，坚决杜绝“一租了之”，坚持定期开展安全检查，针对发现的问题和隐患要及时督促整改。

（四）以案为鉴，加强安全生产监督管理

各行业主管部门、属地政府要强化“红线意识”，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”要求，牢固树立科学发展、安全发展理念，深入分析本行业本地区安全生产工作存在的问题，深化安全监管，强化安全宣传，始终把人民群众生命安全放在第一位。

当涂县人民政府

马鞍山大强钢铁贸易有限公司“3.28”

一般物体打击事故调查组

2023年4月28日